UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

PLAN INTEGRAT DE ALINIERE A UNEI FIRME LA CERINȚELE DIRECTIVEI 2023/970

Realizator: Andreea-Adriana Perdun

Cluj-Napoca
2026

CUPRINS

Introducere **2**
1. Studiul legal și de conformitate **3**
1.1. Contextul și obiectivele directivei 3
1.2. Cerințe obligatorii pentru angajatori 3
1.3. Aplicarea în legislația națională română 4
2. Benchmarking și practici internaționale **6**
2.1. Modele de referință 7
3. Practici și adaptare culturală **9**
3.1. Piața muncii din România 9
3.2. Bariera culturală a confidențialității salariale 9
3.3. Recomandări pentru comunicare 10
4. Plan de implementare **11**
5. Indicatori **14**
Concluzii **16**
Bibliografie **17**
A. Surse legislative și oficiale 17
B. Studii și articole academice 17
C. Rapoarte și surse profesionale 18

Introducere

Directiva 2023/970 privind transparența salarială se dovedește a fi un punct cheie în ceea ce înseamnă dreptul european al muncii, din ultimul deceniu. Prin intermediul acesteia se oferă răspuns unui conflict nerezolvat la nivelul Uniunii. Cu toate că prin intermediul Tratatului de la Roma a fost consacrat principiul egalității de remunerare între bărbați și femei, decalajul salarial între genuri nu a suferit modificări majore în ultimii douăzeci de ani.(Comisia Europeană, 2024)

Prin lucrarea de față doresc să evidențiez un plan integrat de aliniere a unei firme la cerințele directivei. Astfel, informația va fi structurată după cum urmează: studiul legal, benchmarking internațional, adaptare culturală locală, plan concret de implementare și indicatori de succes. Fundamentele analizei sunt bazate pe surse academice, date statistice furnizate de Eurostat și pe studii comparative din statele membre unde au fost implementate măsuri similare.

Este esențială implementarea urgentă a directivei, termenul de transpunere în legislația națională fiind 7 iunie 2026. Primele rapoarte obligatorii privind exercițiul 2026 au data scadentă la 7 iunie 2027. Riscul pentru companiile care nu au început procesul de conformare poate conduce spre sancțiuni administrative și reputaționale, în urma neputinței de a furniza date corecte și complete.(Accace, 2025)

1. Studiul legal și de conformitate

1.1. Contextul și obiectivele directivei

Directiva 2023/970 a fost adoptată la 24 aprilie 2023, de către Consiliul Uniunii Europene, și la 17 mai 2023 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin intermediul acesteia este abrogată și înlocuită recomandarea Comisiei din anul 2014 referitoare la transparența salarială, întregind cadrul normativ cu mecanisme reale de aplicare și sancționare (Eurofound, 2025).

Obiectivul principal al directivei prevede reglementarea cadrului de salarizare între bărbați și femei, cu ajutorul unor mecanisme care se bazează pe transparență salarială obligatorie și a instrumentelor procedurale care facilitează angajații în a își apăra într-un mod efectiv drepturile (Directiva 2024.970, art. 1).

1.2. Cerințe obligatorii pentru angajatori

Directiva stabilește un cadru de obligații clare, organizate în două categorii, cele aplicate înainte de angajare și cele de pe parcursul relației de muncă. În primul rând, transparența înainte de angajare prevede că este obligația angajatorilor în a comunica marjele salariale, fie înainte de interviu fie în anunțul de angajare. Candidații nu ar trebui să fie constrânși în discuții referitoare la istoricul salarial, fiind prevenită perpetuarea inegalitatilor din relațiile de muncă anterioare. Înainte de negocierea salarială trebuie să fie comunicate candidaților eventualele critici legate de stabilirea și evoluția remunerației (Directiva 2023/970, art. 5).

În al doilea rând, potrivit articolului 7, este dreptul oricărui angajat să solicite angajatorului informații referitoare la remunerare, atât individuală cât și a colectivului de angajați care au aceleași atribuții sau muncă de valoare egală (Directive 2023/970, art. 7).

În fine, prin intermediul directivei sunt introduse raporturi obligatorii care prezintă diferențe în funcție de statutul angajatorului. Companiile care au între 150 și 249 de angajați au parte de o frecvență o dată la trei ani, însă fac parte din același ciclu de raportare, având

termen până în 7 iunie 2027. Astfel se recomandă ca firmele medii să înceapă procesul de colectare a datelor din exercițiul 2026, fără a fi amânată pregătirea (Accace, 2025),

În ceea ce privește angajatorii cu un număr cuprins între 100 și 149 de angajați, raportează o dată la trei ani, dar primul lor termen e decalat la 7 iunie 2031, fiind la bază datele din exercițiul 2030. Prin această diferențiere se recunoaște efortul suplimentar de implementare în ceea ce privește raportarea în cazul firmelor cu resurse HR mai limitate (Deloitte Romania, 2025).

Pentru companiile care au sub 100 de angajați, directiva nu prevede o raportare la nivel european, rămânând la latitudinea statului membru în cauză o eventuală extindere legislativă. Însă, statele au obligația să permită raportarea voluntară, încât microîntreprinderile să poată opta pentru semnalarea angajamentului față de echitatea salarială. România este pe cale să clarifice această opțiune prin cadrul legislației naționale de transpunere. Toate firmele trebuie să respecte dreptul privind informarea angajaților și transparența în cadrul procesului de recrutare (Directiva 2023/970, art. 9).

1.3. Aplicarea în legislația națională română

România nu a publicat referatul proiectului de lege de transpunere la data elaborării,cu toate că în Planul Anual de Transpunere 2025 este stipulată adoptarea actelor normative în intervalul octombrie 2025 - februarie 2026, publicarea în Monitorul Oficial în aprilie 2026 și notificarea Comisiei Europene cel târziu până în mai 2026 (Juridice.ro, 2026).

Trei acte normative au prioritate în vedere modificări sau completării acestora. În primul rând Codul muncii, în special partea referitoare la confidențialitatea salariului, făcându-se corelarea cu noul drept al angajatului referitor la informarea salarială. O posibilă complicare pentru firme îl reprezintă reconcilierea dintre articolul 163 din Codul muncii și Directiva 2023/970, din cauză că al doilea act precizat nu elimină confidențialitatea individuală, însă creează accesul la informații statistice care coexistă cu protecția datelor personale (Papervee, 2025).

Trebuie adusă o completare în cadrul legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, prin introducerea mecanismelor de audit și raportare. În cazul Regulamentului general privind protecția datelor, este impusă o evaluare de impact asupra protecției datelor și actualizarea Registrului activităților de prelucrare.

Directiva impune statelor membre să adopte sancțiuni efective și descurajatoare pentru încălcarea cerințelor, făcând apel inclusiv la amenzi administrative. În mecanismul de protecție a victimelor discriminării se includ următoarele: e de datoria angajatorului să probeze că nu a avut loc o discriminare, angajatul fiind absolvit de obligația demonstrării discriminării. Pe toată perioada discriminării se va facilita recuperarea salariilor restante și a bonusurilor pe întreaga perioadă a discriminări. Este dreptul angajaților concediați pe temeiul reclamației unei discriminări să se reangajeze, iar sindicatele pot acționa în instanță alături de angajați sau în numele lor (Eurofound, 2025)

2. Benchmarking și practici internaționale

Potrivit statisticilor, diferența de remunerare de gen la nivelul uniunii se situează la 11,1% în 2024, minim redusă față de deceniul anterior. Asta ne indică faptul că femeile câștigă cu 11 eurocenți, în medie, mai puțin pentru fiecare euro câștigat de un bărbat, raportat la aceeași categorie de posturi (Eurostat, 2024).

În România este înregistrat un decalaj de 3,6%,fiind situat printre cele mai mici din Uniunea Europeană. În urma unui studiu bazat pe datele adunate de la mai mult de 160 de firme din sectorul privat, având un cumul de peste 125.000 angajați, este dezvăluit că decalajul depășea 21,6% în 2023, iar în 2022 23,3%. Diferența dintre cele două studii este dată de metodologia de calcul, în prima fiind utilizat câștigul orar brut neajustat, iar în a doua subreprezentarea femeilor în poziții bine plătite (PwC România, 2025).

Literatura academică ce vizează efectele transparenței salariale a crescut semnificativ în ultimii ani, susținută de posibilitatea de a studia reacțiile adevărate din țări unde a fost adoptată legislație specifică înaintea directivei europene. Această bază empirică oferă predicții solide despre ce se poate aștepta de la implementarea Directivei 2023/970 în statele membre.

Studiul cel mai citat în domeniu aparține autorilor Bennedsen, Simintzi, Tsoutsoura și Wolfenzon. Aceștia au analizat efectele reformei legislative daneze din 2006, bazându-se pe date administrative de tip angajat-angajator și pe metodologia difference-in-differences, prin care se permite izolarea efectului cauzal al legislației față de alte variabile. Concluzia la care s-a ajuns este că legea a redus decalajul de remunerare pe gen cu aproximativ 2%, ceea ce reprezintă o scădere cu 13% față de nivelul anterior, fără a fi afectată profitabilitatea firmelor vizate. Un rezultat cu implicații directe pentru planificarea implementării, este că reducerea decalajului s-a realizat în principal prin stoparea creșterii salariilor în rândul bărbaților, nu prin accelerarea salariilor oferite femeilor. Rezultă că firmele care se conformează vor opta pentru calibrarea plafonului creșterilor salariale pentru bărbați, o decizie importantă atât pentru bugetarea costurilor, cât și pentru comunicarea internă (Bennedsen et al., 2022).

Același grup de cercetători a publicat o sinteză cuprinzătoare, prin care se confirmă că reformele de transparență din Danemarca, Canada și Regatul Unit reduc cauzal decalajul salarial pe gen, iar mecanismul principal este consistent între contexte naționale diferite (Bennedsen, Larsen și Wei, 2023). Pe dimensiunea organizațională, Tenhiälä, Chung și Park

argumentează că transparența procedurală a salariilor favorizează un climat de muncă orientat spre învățare și efort, nu spre comparație competitivă între colegi (Tenhiala, Chung și Park, 2024). Complementar, sinteza lui Bamberger relevă că transparența salarială corelează cu o creștere de 20% a angajamentului angajaților, efect condiționat însă de existența unui grad ridicat de încredere organizațională, ceea ce arată că implementarea tehnică a directivei trebuie însoțită fără excepție de o investiție în comunicare și cultură organizațională pentru a produce rezultate (Bamberger, 2023).

2.1. Modele de referință

Prin analiza statelor membre care au elaborat deja legislație de transpunere sau care au parte de mecanisme similare anterioare directivei sunt oferite exemple în ceea ce privește abordarea română.

Suedia este modelul cel mai avansat: combinând obligații colective cu drepturi individuale care extind cerințele directivei, fiind inclus accesul la informații salariale și pentru foștii angajați, cu transmiterea datelor sensibile prin reprezentanți sindicali cu scopul de a proteja confidențialitatea individuală (Nordic Council of Ministers, 2024).

Cu ajutorul reforma legislative din Danemarca, în 2006, anterioară directivei, documentează o reducere de 13% a decalajului salarial pe gen, și constituie proba empirică cea mai solidă a eficacității transparenței obligatorii (Bennedsen et al., 2022).

Germania a adoptat în 2017 Legea egalității salariale, prin care sunt acordate drepturi individuale de informare angajaților din firmele cu peste 200 de persoane. Totodată impune evaluarea posturilor criteriu cu criteriu, fiind un model de clasificare analitică pe care directiva îl generalizează la nivelul UE (Forvis Mazars, 2025).

Franța a introdus din 2019 Indexul Egapro. Acesta este un scor de la 0 la 100 publicat anual de către fiecare companie care are peste 50 de angajați. În urma calificărilor, firmele care obțin sub 75 de puncte au datoria de a înainta un plan de acțiune cu termene concrete, un mecanism de responsabilizare progresivă pe care România l-ar putea prelua ca bună practică (Forvis Mazars, 2025).

Belgia impune o analiză salarială la fiecare doi ani și a integrat explicit cele patru criterii neutre, competențe, efort, responsabilitate, condiții de muncă, în traseele de carieră și în

sistemele de clasificare a posturilor, cu măsuri corective obligatorii când se identifică discrepanțe nejustificate.

Finlanda, în fine, a dezvoltat un sistem de planuri de egalitate cu audit salarial, cu protecții speciale de confidențialitate prin transmiterea datelor sensibile exclusiv prin reprezentanți, și cu un termen de răspuns la solicitările individuale de două luni, exact ca cel prevăzut de directivă (Forvis Mazars, 2025).

3. Practici și adaptare culturală

3.1. Piața muncii din România

Piața națională a muncii prezintă un cumul de caracteristici structurale care impactează direct modul în care directiva 2023/970 produce efecte, dar și felul în care firmele trebuie să se raporteze la implementare. România a înregistrat al treilea cel mai mare decalaj de ocupare la nivelul uniunii în 2024, cu 18,1% mai mult decât în 2014, ceea ce arată o deficiență structurală mai profundă decât simpla diferențiere salarială(Eurostat, 2024).

O altă particularitate este prevalența subraportării salariilor, mai exact practica salariilor „în plic" în anumite sectoare economice. Prin acest obicei este afectat direct calculul corect al decalajului salarial și se complică procesul de audit intern, din cauză că datele oficiale din contractele de muncă nu reflectă remunerația reală. Companiile care operează în medii cu această practică vor avea parte de dificultăți suplimentare în construirea bazelor de date necesare raportărilor impuse de directivă.

Strâns legată de aceasta este predominanța salariului minim ca nivel de referință în contractele de muncă. Practica în cauză distorsionează statisticile naționale de gen și ascunde inegalitățile reale. Atunci când majoritatea angajaților, indiferent de gen, sunt declarați la salariul minim, decalajul statistic dispare, cu toate că diferențele reale de remunerare persistă prin componente variabile nedeclarate(PwC România, 2025).

Nu în ultimul rând, participarea sindicală redusă și dezvoltare precară a negocierii colective la nivel de sector diminuează mecanismele spontane de echilibrare a decalajelor. În lipsa unor structuri de reprezentare puternice, responsabilitatea implementării revine aproape integral angajatorului, ceea ce sporește importanța unui plan intern bine structurat (Forvis Mazars, 2025).

3.2. Bariera culturală a confidențialității salariale

Principala provocare culturală la nivel național nu este rezistența față de egalitate ca principiu, ci față de norma implicită a confidențialității salariale, interiorizată deopotrivă de angajatori și de angajați. Salariul este perceput drept o informație strict privată, iar discutarea lui publică este asociată cu indiscreția și poate duce la generarea de conflicte interpersonale.

Această normă este alimentată chiar de cadrul legal actual, fiind consacrată confidențialitatea salariului ca regulă, creând premisele unei culturi organizaționale în care opacitatea salarială este nu doar tolerată, ci instituționalizată.

Implementarea directivei necesită mai mult decât schimbări legislative și procedurale, ci o schimbare de paradigmă la nivel organizațional. Studiile referitoare la pregătirea organizațiilor pentru implementarea directivei evidențiază că există o diferență semnificativă între modul în care firmele explică decalajele salariale și modul în care angajații le percep. Această percepție nu poate fi eliminată prin simpla publicare a unor statistici agregate, ci este necesar un efort susținut de comunicare și dialog intern. Managerii și departamentele HR trebuie să interiorizeze și să transmită o distincție fundamentală, arătând că directiva nu impune publicarea salariului individual al fiecărui coleg, ci accesul la date statistice agregate. Clarificarea acestui aspect minimizează considerabil rezistența față de implementare, atât din partea angajaților, cât și a managementului (DiVA Portal, 2024).

3.3. Recomandări pentru comunicare

Comunicarea este cel mai important factor prin care se diferențiază o implementare reușită de una care generează lipsă de încredere și conflict intern. Cercetarea bazată pe modelul integrativ al încrederii organizaționale susține că politicile salariale deschise sunt percepute de angajați ca indicatori ai competenței și corectitudinii manageriale, crescând nivelul general de încredere în organizație (Mayer, Davis și Schoorman, 1995).

Pe plan intern, strategia de comunicare trebuie să fie diferențiată în funcție de audiențe. Pentru top management, accentul cade pe obligațiile legale, termenele și riscurile de neconformare. Pentru managerii de linie, pe cum să explice criteriile de stabilire a salariului și cum să gestioneze conversații dificile despre discrepanțe, fără a promite ajustări neaprobate. În cazul angajaților trebuie potențate drepturile concrete pe care le au, procedura de solicitare a informațiilor salariale și termenele de răspuns.

Pe plan extern, intervalul salarial inclus în anunțurile de angajare nu trebuie tratat ca o obligație pur formală, ci ca un avantaj competitiv real în atragerea talentelor. Completând comunicarea externă, publicarea pe website-ul companiei a unei declarații privind politica de remunerare echitabilă consolidează poziționarea și răspunde așteptărilor crescânde ale investitorilor și partenerilor de afaceri (Bamberger, 2023).

4. Plan de implementare

Planul de implementare este împărțit în cinci etape secvențiale, cu acțiuni concrete, responsabili, termene și argumente bazate pe cercetare academică și bune practici europene. Etapele sunt interdependente, fiecare furnizează îndatoririle necesare pentru cea următoare, așa încât ordinea lor nu este arbitrară, ci reflectă o logică de construcție progresivă a conformității.

Etapa 1 prevede realizarea unui audit intern complet al politicilor salariale. Primul pas constă în realizareaunei imagini complete și corecte asupra situației salariale existente. Auditul trebuie să acopere toate formele de remunerație, de la salarii de bază, bonusuri, sporuri, prime, beneficii în natură, până la mașini de serviciu, abonamente, tichete de masă. Directiva extinde noțiunea de remunerație dincolo de salariul de bază, cu bază în jurisprudența Curții de Justiție a UE, astfel încât firmele care auditează exclusiv salariul contractual vor rămâne în continuare neconforme. Pe baza datelor colectate se construiește o matrice de echitate salarială, pentru fiecare post sau categorie de posturi echivalente urmând să se calculează media, mediana și intervalul salarial, defalcate pe gen. Ceea ce depășește 5% este marcat și documentat. Auditul trebuie să evalueze și maturitatea sistemelor informatice HR existente, verificând dacă acestea pot genera automat rapoartele impuse de directivă sau dacă sunt necesare investiții în infrastructura de date (Juridice.ro, 2026).

În etapa 2 este prevăzută organizarea unui program de training. Adaptarea oamenilor este condiția fără de care procedurile scrise rămân inerte. Trainingul trebuie diferențiat pe trei audiențe cu nevoi distincte. Departamentul HR trebuei să beneficieze de pregătire tehnico-juridică, cuprinzând cerințele exacte ale directivei, metodologia de calcul a indicatorilor de remunerare pe gen, procedurile de răspuns la solicitările angajaților și gestionarea datelor personale în conformitate cu GDPR. Managerii de linie au nevoie de pregătire de comunicare. abordându-se subiecte referitoare la cum să explice criteriile de stabilire a salariului într-un limbaj accesibil, cum să gestioneze conversații dificile despre discrepanțe fără a promite ajustări neaprobate și cum să înțeleagă că bonusurile, beneficiile și orice altă componentă variabilă fac parte din pachetul total de remunerare supus transparenței. Angajații trebuie să dețină informați despre drepturile concrete pe care le dobândesc. Trebuie să le fie cunoscut ce informații pot solicita, în ce termen primesc răspuns, cum contestă o discrepanță identificată (Mayer, Davis și Schoorman, 1995).

Etapa 3 prevede crearea procedurilor interne de remunerare, care transformă concluziile auditului și competențele dobândite prin training în documente și procese formalizate. Primul document esențial este politica salarială un act intern care descrie criteriile neutre din punct de vedere al genului utilizate pentru stabilirea, progresia și diferențierea remunerației. Directiva impune utilizarea a cel puțin patru criterii minime: competențe, efort, responsabilitate și condiții de muncă, astfel încât angajații să poată evalua corectitudinea propriei remunerații. Al doilea instrument este clasificarea obiectivă a posturilor, realizată cu ajutorul unui sistem care ierarhizează toate posturile pe baza criteriilor neutre și generează o grilă de salarizare cu benzi salariale clare pentru fiecare nivel ierarhic. Orice decizie salarială trebuie documentată printr-un formular standardizat care justifică decizia prin raportare la grila și criteriile stabilite. Compania trebuie să implementeze o procedură clară de răspuns la solicitările angajaților: flux documentat, responsabil desemnat, format standard al răspunsului și respectarea termenului legal de maximum două luni. Când auditul identifică o diferență nejustificată de peste 5%, planul de remediere cu termene precise devine obligatoriu și trebuie comunicat reprezentanților angajaților (Forvis Mazars, 2025).

Etapa 4 prevede restructurarea proceselor de recrutare pentru a asigura transparența salarială încă din faza de atragere a candidaților, cu finalizare obligatorie înainte de 7 iunie 2026, sub coordonarea Departamentului de Recrutare și a HR Business Partnerilor. Recrutarea reprezintă punctul de intrare al inegalităților salariale și, totodată, domeniul în care directiva impune cele mai vizibile schimbări față de practica actuală. Toate modelele de anunțuri de angajare trebuie revizuite pentru a include obligatoriu intervalul salarial sau salariul inițial, iar platformele de joburi trebuie actualizate cu câmpuri dedicate acestei informații. În același timp din formularele de candidatură și din scripturile de interviu trebuie eliminate orice întrebări referitoare la salariul actual sau din pozițiile anterioare. Directiva interzice explicit această practică, care perpetuează inechitățile din relații de muncă anterioare. Totodată recrutorii și managerii trebuie instruiți să comunice intervalul salarial înainte de prima discuție de interviu, iar procesul de negociere salarială trebuie documentat astfel încât candidatul să cunoască intervalul, criteriile de poziționare în cadrul acestuia și raportarea față de colegii pe poziții echivalente înainte de primirea ofertei formale (Eurofound, 2025).

Etapa 5 prevede implementarea unui sistem permanent de monitorizare și raportare. Conformitatea nu reprezintă un eveniment punctual, ci un proces continuu. Angajatorii cu 250 sau mai mulți angajați raportează anual autorităților naționale competente indicatorii impuși de

directivă: diferența medie și mediană de remunerare pe gen, proporția femeilor și bărbaților în fiecare sector de salarizare și în pozițiile de conducere. La nivel intern auditul salarial anual revizuiește grila, identifică noile discrepanțe apărute prin angajări sau promovări și actualizează planul de remediere. Când un decalaj de peste 5% nu poate fi justificat prin factori obiectivi neutri față de gen, directiva impune o evaluare comună realizată în colaborare cu reprezentanții angajaților. Pentru a face monitorizarea operațională, se recomandă implementarea unui panou de control intern care să urmărească în timp real indicatorii de remunerare pe gen și să alerteze automat când se depășesc pragurile de alertă, transformând raportarea dintr-un exercițiu anual reactiv într-un instrument de management proactiv (Deloitte România, 2025).

5. Indicatori

Măsurarea succesului implementării directivei necesită un sistem dual de indicatori: unii orientați spre conformitatea legală, alții spre impactul organizațional. Diferența este importantă pentru că o firmă poate fi tehnic conformă dar să nu fi produs nicio îmbunătățire reală în echitate și cultură organizațională.

Primul nivel de măsurare este constituit de către indicatorii de conformitate legală, care certifică îndeplinirea obligațiilor minime impuse de directivă. Cel mai important dintre aceștia este diferența de remunerare pe gen, exprimată procentual ca diferență între salariul mediu al bărbaților și cel al femeilor pe categorie de posturi. Directiva impune ca orice decalaj care depășește 5% fără o justificare obiectivă documentată să declanșeze obligatoriu o evaluare comună. Acoperirea grilelor salariale măsoară proporția posturilor pentru care există o bandă salarială formalizată, cu ținta de 100% până la 7 iunie 2026 — orice procent inferior acestei valori reprezintă o expunere directă la sancțiuni (Accace, 2025).

Timpul estimativ de răspuns la solicitările angajaților privind informațiile salariale constituie un al treilea indicator operațional critic. Directiva impune un termen legal de maximum 60 de zile, iar depășirea acestuia poate fi invocată de angajat ca temei de sesizare a autorității competente. Completând tabloul de conformitate, rata raportărilor complete urmărește dacă toți indicatorii obligatorii au fost transmiși corect și la termen autorităților naționale, iar numărul de plângeri de discriminare salarială constituie un semnal de alertă care trebuie monitorizat trimestrial și urmărit în tendință descrescătoare pe măsura maturizării implementării. Nu în ultimul rând, documentarea deciziilor salariale trebuie să atingă 100% și să fie verificabilă în orice moment de audit.

Al doilea nivel, cel al indicatorilor organizaționali, măsoară dacă implementarea directivei a produs o schimbare culturală autentică, nu doar o conformitate formală. Deși indicatorii sunt mai greu de cuantificat, sunt cei care generează valoare strategică pe termen lung și care diferențiază organizațiile care tratează directiva ca pe o oportunitate de cele care o tratează exclusiv ca pe o obligație. Percepția echității salariale, măsurată anual prin sondaj intern, surprinde direct proporția angajaților care consideră că salariul lor este stabilit corect și pe baza unor criterii transparente. Rata de retenție urmărește proporția angajaților care rămân în organizație față de anul anterior și constituie un substitut pentru satisfacția față de condițiile de remunerare, timp în care indicele de încredere în management măsoară evoluția percepției

angajaților față de integritatea deciziilor manageriale. Pe dimensiunea structurală, proporția femeilor în pozițiile de management și rata de aplicare a candidatelor femei la posturi tehnice sau de conducere reflectă dacă transparența salarială produce efecte și asupra mobilității verticale a femeilor în organizație (Tenhiala, Chung și Park, 2024).

Concluzii

Directiva 2023/970 privind transparența salarială reprezintă un punct de crucial în dreptul european al muncii. Principiul egalității de remunerare este însoțit de mecanisme reale și clare de aplicare, de obligații concrete de raportare și de o inversare a sarcinii probei care schimbă fundamental raportul de forțe dintre angajat și angajator în cazurile de discriminare salarială.

Pentru firmele din România, scopul este dublu. Pe de o parte, există obligația de conformitate cu termene clare și sancțiuni previzibile. Pe de altă parte, există o oportunitate strategică pe care companiile care tratează directiva exclusiv ca pe un exercițiu de compliance o vor rata: transparența salarială, implementată cu autenticitate și susținută de o comunicare internă coerentă, produce efecte documentate academic.

Contextul românesc adaugă un nivel suplimentar de complexitate. Decalajul de ocupare pe gen de 18,1%, cultura organizațională a confidențialității salariale, prevalența salariului minim ca nivel de referință și participarea sindicală redusă configurează o piață a muncii unde doar transpunere legislativă nu va produce automat efectele documentate în Danemarca sau Suedia. Diferența va fi dată de calitatea implementării la nivel de firmă, mai exact de cât de serios este tratat auditul intern, cât de bine sunt pregătiți managerii să comunice, cât de coerentă este grila de salarizare adoptată și cât de dinamic este sistemul de monitorizare construit.

Experiența statelor membre care au parcurs deja acest drum ne arată că transparența salarială obligatorie reduce cauzal decalajul de remunerare pe gen fără a afecta profitabilitatea firmelor. Conformitatea cu Directiva 2023/970 nu este un cost, ci o investiție, în încredere organizațională și în competitivitatea pe termen lung a firmei ca angajator pe o piață a muncii în care generațiile tinere aleg angajatorii și după criteriul transparenței.

Bibliografie

A. Surse legislative și oficiale

1. Directiva (UE) 2023/970 a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 2023 privind consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare între bărbați și femei pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare prin transparența salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii. *Jurnalul Oficial al UE*, L 132/21, 17 mai 2023.
2. Comisia Europeană (2024). *The Gender Pay Gap Situation in the EU*. Disponibil la: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/
3. Eurostat (2024). *Gender Pay Gap Statistics*. Disponibil la: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
4. Eurostat (2026). *Women at Work: A Snapshot of EU Gender Employment Gap*. Disponibil la: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/edn-20260303-1
5. Consiliul UE (2023). *Pay Transparency in the EU*. Disponibil la: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/pay-transparency/

B. Studii și articole academice

1. Bennedsen, M., Simintzi, E., Tsoutsoura, M. și Wolfenzon, D. (2022). Do Firms Respond to Gender Pay Gap Transparency? *Journal of Finance, 77*(4), pp. 2051–2091. https://doi.org/10.1111/jofi.13136
2. Bennedsen, M., Larsen, B. și Wei, J. (2023). Gender Wage Transparency and the Gender Pay Gap: A Survey. *Journal of Economic Surveys*, pp. 1–35. https://doi.org/10.1111/joes.12545
3. Tenhiälä, A., Chung, D.J. și Park, T.-Y. (2024). Procedural Pay Transparency, Motivational Climate, and Employee Outcomes. *Journal of Organizational Behavior*. https://doi.org/10.1177/08863687231216135
4. Bamberger, P. (2023). Pay Transparency and Pay Communication. *Compensation and Benefits Review*. https://doi.org/10.1177/08863687231200082

5. Mayer, R.C., Davis, J.H. și Schoorman, F.D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review, 20*(3), pp. 709–734.
6. Baker, M., Halberstam, Y., Kroft, K., Mas, A. și Messacar, D. (2023). Pay Transparency and the Gender Gap. *American Economic Journal: Applied Economics, 15*(2), pp. 157–183.
7. Arabadjieva, K. (2021). Time to Close the Gender Pay Gap: The Need for an EU Directive on Pay Transparency. *ETUI Research Paper — Policy Brief, 2*.
8. Paananen, V. (2024). *Increasing Organizational Trust and Employee Engagement in Knowledge Work through Implementation of Pay Transparency*. Pro Gradu, Lappeenranta University of Technology. https://lutpub.lut.fi/handle/10024/167887

C. Rapoarte și surse profesionale

1. Accace România (2025). Transparența salarială — o nouă realitate în România. Disponibil la: https://accace.ro/transparenta-salariala/
2. Central European Times (2025). Romania Has the Second Lowest Gender Pay Gap in the EU. Disponibil la: https://centraleuropeantimes.com/
3. Deloitte România (2025). Directiva UE privind transparența salarială. Disponibil la: https://www.deloitte.com/ro/ro/our-thinking/articles/directiva-ue-privind-transparenta-salariala
4. DiVA Portal (2024). *Qualitative Study on Organizational Readiness for Pay Transparency Implementation*. Disponibil la: https://www.diva-portal.org/
5. Eurofound (2025). *Taking Stock: Further Experiences in Gender Pay Transparency Implementation and Effectiveness*. Dublin: Eurofound. Disponibil la: https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/all/taking-stock
6. Forvis Mazars România (2025). Ce pot învăța companiile din România din experiența țărilor care au aplicat Directiva UE. Disponibil la: https://www.forvismazars.com/ro/ro/insights/
7. Juridice.ro / IABLONSCHI și ASOCIAȚII (2026). Analiza obligațiilor angajatorilor în perspectiva transpunerii Directivei UE 2023/970. Disponibil la: https://www.juridice.ro/820853
8. Nordic Council of Ministers (2024). *Towards Pay Equity: Regulations, Reporting and Practical Application in the Nordic Region*. Disponibil la: https://pub.norden.org/temanord2024-548/

9. Papervee (2025). Transparența salarială — Directiva UE 2023/970. Disponibil la: https://papervee.com/ro/blog/transparenta-salariala-directiva-ue-2023-970
10. PwC România (2025). *Gender Pay Gap Report 2024–2025*. Disponibil la: https://www.romania-insider.com/pwc-romania-gender-pay-gap-march-2025